

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • 1re A

L'État et le pouvoir

Module 1 : La Philosophie

Cette fiche évalue votre maîtrise des fondements de l'État, des théories contractuelles et de l'État de droit dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Concepts fondamentaux et contextualisation

1. Définissez rigoureusement les notions suivantes : souveraineté, volonté générale, contrat social.
2. La Constitution du Cameroun (Loi n°96-06 du 18 janvier 1996) dispose en son préambule : « Le peuple du Cameroun [...] affirme son attachement aux libertés fondamentales [...], à l'État de droit ». À partir de cette citation, expliquez en quoi la souveraineté nationale diffère de la souveraineté populaire.
3. Pourquoi l'absence d'État expose-t-elle nécessairement au risque d'anarchie ? Justifiez en deux arguments philosophiques.

EXERCICE 2 Analyse comparative : Les théoriciens du contrat social

Le tableau ci-dessous résume des thèses clés de Hobbes, Locke et Rousseau. Complétez les cases vides (marquées « ... ») puis répondez aux questions.

Critère	Hobbes (Léviathan)	Locke (Gouvernement civil)	Rousseau
État de nature	Guerre de tous contre tous	...	Bonheur, indépe
Motif du contrat	...	Protection de la propriété (vie, liberté, biens)	
Nature du pouvoir issu du contrat	Absolu, indivisible, irrévocable	Limité, séparé (législatif/exécutif), révocable	
Destin du droit naturel	Transféré au Souverain	Conservé (droits inaliénables)	Transform

1. Identifiez l'auteur pour qui le contrat social institue une aliénation totale de la liberté naturelle. Justifiez par une phrase du tableau.
2. Chez quel philosophe la séparation des pouvoirs est-elle une condition de la légitimité de l'État ? Expliquez pourquoi.
3. En vous référant à la notion de volonté générale, expliquez pourquoi Rousseau refuse la représentation du peuple par des députés.

EXERCICE 3 L'État de droit au Cameroun : Légalité et Légitimité

Considérez la situation fictive suivante : « Face à une recrudescence de l'insécurité dans la région de l'Extrême-Nord, le Gouverneur signe un arrêté interdisant tout déplacement nocturne entre 20h et 5h pour une durée indéterminée, sans saisine du juge judiciaire. Des citoyens saisissent le Tribunal administratif pour excès de pouvoir. »

1. Distinguez légalité et légitimité de l'acte administratif (l'arrêté du Gouverneur).
2. L'arrêté respecte-t-il le principe de hiérarchie des normes (Loi > Règlement) ? Justifiez en citant le rôle du Parlement camerounais.
3. Expliquez en quoi le recours au Tribunal administratif illustre le fonctionnement de

l'État de droit (séparation des pouvoirs, contrôle de l'administration).

4. L'état d'urgence (Loi n°90/047) aurait-il permis une base légale plus solide? Pourquoi?

EXERCICE 4 Exploitation de document : Le préambule constitutionnel

« Le peuple du Cameroun [...] proclame son droit inaliénable à la liberté et à la justice [...]; affirme que tout être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ou de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés; s'engage à respecter la Constitution et les lois de la République. »

(Extrait du Préambule de la Constitution de la République du Cameroun, 1996)

1. Quelle est la source de la légitimité de l'État camerounais selon ce texte?
2. Identifiez deux droits fondamentaux explicitement mentionnés ou impliqués par les termes « liberté », « justice », « droits inaliénables ».
3. L'expression « s'engage à respecter la Constitution » traduit-elle une obligation morale, juridique ou les deux? Argumentez.
4. En quoi ce préambule concilie-t-il la thèse lockéenne (droits antérieurs à l'État) et la thèse rousseauiste (souveraineté du peuple)?

EXERCICE 5 Synthèse argumentée : Finalité de l'État

« Le passage de l'état de nature à l'état civil produit un changement très remarquable dans l'homme, en substituant la justice à l'instinct, et en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. » (Rousseau, Du contrat social, Livre I, Chap. 8)

1. Reformulez en vos mots la thèse principale de cet extrait.
2. Montrez, par deux exemples concrets tirés de la vie politique ou sociale camerounaise actuelle, comment l'État transforme l'instinct en justice (ex : régulation foncière, répression des violences, service public).
3. Discutez : « Un État fort est-il nécessairement un État juste? » Structurez votre réponse en thèse, antithèse et synthèse (environ 15 lignes).